ومعتقة البعض يجوز لهن السفر بغير محرم والفتوى على انه يكره فى زماننا وعبد المرأة ليس بمحرم ولو خصيا وكذا المجبوب الذى جف ماؤه فى الاصح (والزوج للمرأة اذا كانت على مسافة السفر من مكة) أى وانما يشترط المحرم او الزوج اذا كان بينها وبين مكة ثلاثة ايام فصاعدا اما لو كان اقل من ذلك فلها ان تخرج بغير محرم أو زوج الا ان تكون معتدة وروى عن ابى حنيفة وابى يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم فينبغى ان يكون الفتوى عليه لفساد الزمان (ولا يجبر) لا يكره (المحرم ولا الزوج على الخروج معها) أى فى القول الصحيح خلافا لابى يوسف فى رواية عنه انه يجبر الزوج بالخروج معها وينفق عليها (ولا يجب عليها) اى على المرأة اذا لم يكن لها محرم (ان تتزوج بمن يحج بها) كذا فى البدائع وقاضيخان وغيرهما وعن ابى شجاع عن ابى حنيفة ان من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج بمن يحج معها اذا كانت موسرة (وهل يجب عليها نفقة المحرم او الزوج) اى ان امتنع من الخروج معها الا بأن تنفق عليه (قيل نعم) اى وجب عليها ذلك ان كان لها غنى كما ذكره القدورى وقال فى السراج الوهاج هو الصحيح (وقيل لا) اى لا يلزمها ولا يجب عليها ما لم يخرج المحرم بنفقته على ما ذكره الطحاوى وهو قول أبى حفص البخارى وفى منسك ابن أمير الحاج وهل يجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب وفى السراج الوهاج التوفيق بين قول من يوجب عليها نفقة المحرم وبين قول من لا يوجب ان المحرم اذا قال لا اخرج الا بالنفقة وجب عليها النفقة بالاجماع واذا خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب انتهى وهو تفصيل حسن واما اذا حج الزوج معها فلها نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء ثم اختلفوا فى ان المحرم والزوج شرط الوجوب أو الاداء كما اختلفوا فى امن الطريق فصحح قاضيخان وغيره انه من شرائط الاداء وصحح صاحب البدائع والسروجى انه من شرائط الوجوب وثمرة الخلاف مشهورة وصنيع المصنف يشعر بأنه من شرائط الاداء على الارجح (والخنثى) اى المشكل (كالأنثى) اى فى الاحكام المختصة بالنساء فيشترط فى حقه ما يشترط فى حق المرأة احتياطا (الخامس) اى من شرائط الاداء وقيل من شرائط الوجوب فى حق النساء (عدم العدة) اى من طلاق بائن اورجعى او وفاة اوفسخ (فلو كانت معتدة عند خروج اهل بلد هالا يجب عليها) أى الحج كما فى شرح المجمع لابن فرشته وهو مشعر بأنه شرط الوجوب وذكر ابن امير الحاج أنه شرط الاداء وهو الاظهر فى حكم القضاء ثم ان سافر بها فطلقها ففيه تفصيل كثير يطلب من المنسك الكبير (ثم اعلم ان شرائط هذا النوع) اى النوع الثانى (كلها مختلف فيها) اى كما بيناه فى محالها (فصحح بعضهم انها شرائط الوجوب وصحح آخرون أنها شرائط الاداء ومنهم من فرق فجعل بعضها من القسم الاول وبعضها من القسم الثانى وثمرة الخلاف تظهر فى الوصية اذا شارف الموت) أى قارب بكبر سن أو بضعف بنية لمرض (قبل حصول هذه الشرائط فمن جعلها شرائط الوجوب لا يوجب عليه) اى على من وجدت فيه (الوصية بالاحجاج ومن جعلها شرائط الاداء يوجب عليه الوصية به) اى بالاحجاج وهذا كله ظاهر ووجهه باهر ثم اعلم انه قيل يشترط أيضا ان يكون الحاج متمكنا من اداء المكتوبات على الوجه المفروض فى الاوقات قال الكرمانى لانه لا يليق بالحكمة ايجاب فرض على وجه يفوته فرض آخر قلت ولهذا لو وصل محرم الى عرفات وبقى من وقت الوقوف زمن قليل بحيث لو ذهب الى الموقف فاته العشاء وان صلى العشاء فاته الوقوف فقيل يصلى العشاء ويصير فى حق الحج فائتا للاداء وعاملا للقضاء وهو الظاهر وقيل يدرك الوقوف ويقضى العشاء فان فى فوت الوقوف حرجا عظيما وتكليفا جسيما ويؤيد الاول ايضا

﴿ فصل فى الركوب ﴾

يختار دابة قوية ولا يحملها فوق طاقتها ولا يجيعها ولا يعطشها واذا وصل الى مكان مباح كثير العشب أرخى عنانها لترعى وكان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة من قعود وينزل عنها أحيانا خصوصا فى العقبات فاذا ركبها قال الحمد لله الذى هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فى الاهل والمال والولد اللهم أطو لنا الارض وسير لنا فيها بطاعتك اللهم انى أعوذ بك